RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CODE DU TRAVAIL NUMÉRIQUE

Informations principales sur la relation de travail : quels éléments doit fournir l'employeur au salarié lors de son embauche ?

Mis à jour le : 05/07/2024

Embauche | Formalités d'embauche

Même si un certain nombre d'informations sur les éléments essentiels de la relation de travail est déjà communiqué au salarié par la déclaration préalable à l'embauche, son contrat de travail ou son bulletin de paie, une loi nouvelle impose à l'employeur, depuis le 1er novembre 2023, de lui transmettre des **informations complémentaires**.

Ainsi, si elles n'ont pas déjà été fournies précédemment, ces informations doivent être fournies par l'employeur, pour certaines dans un délai de sept jours calendaires, et pour d'autres, dans un délai d'un mois à compter de la date d'embauche.

Modalités d'envoi des informations

L'employeur doit communiquer au salarié les informations principales relatives à la relation de travail, **par écrit**, dans un ou plusieurs documents (nécessairement différents du contrat de travail).

Elles sont transmises sous **format papier ou** sous format **électronique**, si :

- le salarié peut y avoir accès,
- elles peuvent être enregistrées et imprimées,
- l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

À noter : Les employeurs peuvent utiliser les modèles de documents établis pour faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle obligation.

Consultez le modèle qui permet à l'employeur de porter à la connaissance du salarié toutes les informations relatives à la relation de travail, en une seule fois

Consultez le modèle portant sur les informations principales relatives à la relation de travail du salarié détaché

Consultez le modèle portant sur les informations principales relatives à la relation de travail du salarié appelé à travailler à l'étranger

Références juridiques

- Code du travail, article R. 1221-39
- Arrêté du 3 juin 2024 fixant les modèles de documents d'information prévus par l'article R. 1221-38

Informations qui doivent être communiquées dans les 7 jours à partir de la date d'embauche

Les informations qui doivent être communiquées au salarié dans les 7 jours à partir de sa date d'embauche sont les suivantes :

- l'identité de l'employeur et du salarié
- le lieu ou les lieux de travail (l'adresse de l'employeur si elle est différente)
- l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi
- la date d'embauche (premier jour travaillé)
- s'il s'agit d'un CDD, la date de fin ou la durée prévue
- la durée et les conditions de la période d'essai*
- les éléments (détaillés) qui constituent la rémunération, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement*
- la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, les conditions de réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que, éventuellement, les modalités de changements d'équipe*

*Pour ces informations, un simple renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux dispositions de la convention ou de l'accord collectif est possible.

Références juridiques

- Code du travail, article R. 1221-34
- Code du travail, article R. 1221-35

Informations qui doivent être communiquées dans le délai d'1 mois à partir de la date d'embauche

Les informations qui doivent être communiquées au salarié dans le délai d'un mois à partir de sa date d'embauche sont les suivantes :

- s'il s'agit d'un contrat de travail temporaire, le nom de l'entreprise utilisatrice
- le droit à la formation professionnelle*
- la durée des congés payés ou les modalités de calcul de cette durée*
- la procédure applicable en cas de rupture du contrat de travail*
- les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement
- les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié (organismes de sécurité sociale et de retraite), et les contrats de protection sociale complémentaire dont il bénéficie*

*Pour ces informations, un simple renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux dispositions de la convention ou de l'accord collectif est possible.

Références juridiques

- Code du travail, article R. 1221-34

Code du travail, article R. 1221-35

Est-ce que tous les employeurs sont concernés par cette nouvelle obligation ?

Oui, tous les employeurs sont concernés, à l'exception des particuliers employeurs, pour les salariés dont le temps de travail ne dépasse pas 3 heures par semaine sur 4 semaines consécutives et qui utilisent le CESU (ils ne sont pas tenus de leur remettre les informations principales relatives à la relation de travail).

À noter : En plus de ces informations qui doivent être fournies à tous les salariés, des informations supplémentaires doivent également être délivrées au salarié appelé à travailler à l'étranger (toutes doivent lui être adressées avant son départ).

Références juridiques

- Code du travail, article L. 1221-5-1
- Code du travail, article L. 1271-5
- Code du travail, article R. 1221-36
- Code du travail, article R. 1221-37

Que se passe-t-il si le salarié n'a pas reçu ces informations dans les délais ?

Le salarié qui n'aura pas reçu ces informations pourra mettre en demeure son employeur de les lui communiquer sous 7 jours calendaires (par lettre recommandée par exemple).

Si l'employeur ne lui a pas fourni dans ce délai, le salarié pourra saisir le juge compétent (le conseil des prud'hommes) afin de les obtenir.

Références juridiques

Code du travail, article R. 1221-41

Que se passe-t-il pour les salariés dont le contrat de travail est en cours au 1er novembre 2023 ?

Le salarié recruté avant le 1er novembre 2023 peut demander à son employeur de lui fournir ou de compléter ces informations, l'employeur ayant 7 jours calendaires ou 1 mois (selon la nature des informations) pour s'y conformer.

Références juridiques

Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, article 7

Que se passe-t-il en cas de modification de ces informations ?

Si l'une ou plusieurs de ces informations doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification (sous format papier ou électronique), sauf lorsque la modification d'informations est uniquement due à un changement des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif applicable.

Références juridiques

Code du travail, article R. 1221-40

Références juridiques

- Code du travail, article R. 1221-34
- Code du travail, article R. 1221-35
- Code du travail, article R. 1221-36
- Code du travail, article R. 1221-37
- Code du travail, article R. 1221-38
- Code du travail, article R. 1221-39
- Code du travail, article R. 1221-40
- Code du travail, article R. 1221-41
- Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, article 7
- Arrêté du 3 juin 2024 fixant les modèles de documents d'information prévus par l'article R. 1221-38